Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> 27 de julho de 2021 às 13:03
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Prezada Clarice,

Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?

Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

Anexo 28_2_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829046) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo 28_2_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829046) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 27 de julho de 2021 às 13:07
Para: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Patrícia,
Obrigada pelos esclarecimentos.
Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.
>
> Abrs.,
>
> Patrícia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**
>
> **Loan Operations**
>
> **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**
>
> T +55 61 3329-1043
>
> E pmelo@worldbank.org
>
> W www.worldbank.org

Anexo 28_3_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829045) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

Anexo 28_3_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829045) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_3_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829045) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> 27 de julho de 2021 às 16:36
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Olá, Clarice.

Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.

Abrs.

Patricia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP

Anexo 28_4_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829048) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

<sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.
>
> Abrs.,
>
> Patrícia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**
>
> **Loan Operations**
>
> **Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS**
>
> T +55 61 3329-1043
>
> E pmelo@worldbank.org
>
> W www.worldbank.org

Anexo 28_4_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829048) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

Anexo 28_4_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829048) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

> 11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.
>
> 12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).
>
> 13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.
>
> Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.
>
> Aguardo sua resposta.
>
> Abs,
> Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_4_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829048) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> 27 de julho de 2021 às 16:43
Para: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Caras Patrícia e Clarice,

Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.

Abraço,

Fred

From: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Olá, Clarice.

Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.

Abrs.

Patricia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

Anexo 28_5_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829053) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.
>
> Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Anexo 28_5_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829053) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

Anexo 28_5_Mudancas_BIRD_27jul21 (47829053) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_5_Mudanças_BIRD_27jul21 (47829053) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 27 de julho de 2021 às 17:21
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Patrícia, estou tentando realizar a reunião agora às 16:30. Já te darei o retorno.
Fred, entendi o seu ponto. A questão é que a Sefaz está deixando que tal resposta seja dada pelo Bradesco (se há ou não incidência de impostos).
Vamos tentar conversar para ver se chegamos numa definição.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Caras Patrícia e Clarice,
>
> Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.
>
> Abraço,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
> **To:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> **Subject:** RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
>
> Olá, Clarice.
>
> Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.
>
> Abrs.
>
> Patricia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**

Anexo 28_6_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47828601) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org

WORLD BANK GROUP
Finance & Accounting

From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Anexo 28_6_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47828601) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Anexo 28_6_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47828601) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_6_Mudanças_CENTRAL_27jul21 (47828601) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_6_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47828601) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 27 de julho de 2021 às 17:29
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Prezados,
A Sefaz confirmou a participação.
Segue o link:

meet.google.com/mwt-muap-nqc

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 16:21, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Patrícia, estou tentando realizar a reunião agora às 16:30. Já te darei o retorno.
> Fred, entendi o seu ponto. A questão é que a Sefaz está deixando que tal resposta seja dada pelo Bradesco (se há ou não incidência de impostos).
> Vamos tentar conversar para ver se chegamos numa definição.
> Abs,
> Clarice
>
> Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Caras Patrícia e Clarice,
> >
> > Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.
> >
> > Abraço,
> >
> > Fred
> >
> > ---
> >
> > **From:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> > **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
> > **To:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> > **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> > **Subject:** RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
> >
> > Olá, Clarice.
> >
> > Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.
> >
> > Abrs.
> >
> > Patricia

Anexo 28_7_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829066) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem

Anexo 28_7_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829066) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Anexo 28_7_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829066) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 21

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_7_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829066) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_7_Mudancas_CENTRAL_27jul21 (47829066) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 27 de julho de 2021 às 18:26
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Fred,
Fizemos a reunião com a Patrícia e a Sefaz.
A Patrícia nos passou o contato de uma pessoa em São Paulo que executa uma ação similar à nossa.
Vamos tirar as dúvidas com ele e te comunico o resultado.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:

> Caras Patrícia e Clarice,
>
> Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.
>
> Abraço,
>
> Fred
>
> ---
>
> **From:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
> **To:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> **Subject:** RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
>
> Olá, Clarice.
>
> Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.
>
> Abrs.
>
> Patricia
>
> **Patrícia Melo**
>
> **Finance Analyst**

Anexo 28_8_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829070) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?
>
> Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Anexo 28_8_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829070) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Anexo 28_8_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829070) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_8_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829070) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_8_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829070) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28

Gmail

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>

Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Isabel Petrucci (via Google Meet) <meetings-noreply@google.com> 28 de julho de 2021 às 10:41
Responder a: Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
Para: cpaivaeppgg@gmail.com

Meet

Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com> está convidando você para participar de uma videochamada agora

PARTICIPAR DA REUNIÃO

meet.google.com/mti-itwt-hvg

Anexo 28_9_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829074) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 às 10:58
Para: rubens@derucp.com.br, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Rubens,
Caso seja possível vc entrar, encaminho o link.
De qualquer forma ligarei antes.
Abs,
Clarice
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_10_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829080) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Rubens Munhos <rubens@derucp.com.br> 28 de julho de 2021 às 11:42
Para: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Segue a IN a qual falamos.

abs

Rubens S. Munhos Jr

DERSP / UCPR

(11) 3311.2285

rubens@derucp.com.br

De: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 28 de julho de 2021 09:59
Para: rubens@derucp.com.br; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
Assunto: Fwd: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Rubens,

Caso seja possível vc entrar, encaminho o link.

De qualquer forma ligarei antes.
Abs,
Clarice

---------- Forwarded message ---------
De: **Isabel Petrucci (via Google Meet)** <meetings-noreply@google.com>
Date: qua., 28 de jul. de 2021 às 09:41
Subject: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada
To: <cpaivaeppgg@gmail.com>

Anexo 28_11_Mudancas_Rubens_28jul21 (47828624) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 31

Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com> está convidando você para participar de uma videochamada agora

PARTICIPAR DA REUNIÃO

meet.google.com/mti-itwt-hvg

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IN RFB Nº 1455 - 2014_Legislação.pdf
190K

Anexo 28_11_Mudancas_Rubens_28jul21 (47828624) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 32

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1455, DE 06 DE MARÇO DE 2014

(Publicado(a) no DOU de 07/03/2014, seção 1, página 36)

Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda na fonte sobre rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior nas hipóteses que menciona.

Histórico de alterações

(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)
(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1664, de 11 de outubro de 2016)
(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)
(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)
(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, no art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 20 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, no art. 8º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 1º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, no art. 9º da Medida Provisória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 26 e 47 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 9º da Lei nº 11.774, de 17 de dezembro de 2008, no art. 18 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e no Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, resolve:

~~Art. 1º Os rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior por fontes situadas no Brasil estão sujeitos à incidência do imposto exclusivamente na fonte, observadas as disposições desta Instrução Normativa.~~

Art. 1º Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a pessoa jurídica domiciliada no exterior por fonte situada no País estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), quando não houver alíquota específica, observadas as disposições previstas nesta Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 6º e 9º a 12, os rendimentos decorrentes de qualquer operação em que o beneficiário seja domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

CAPÍTULO I DOS FRETES, AFRETAMENTOS, ALUGUÉIS OU ARRENDAMENTO DE EMBARCAÇÕES OU AERONAVES, ALUGUEL DE CONTÊINERES, SOBRESTADIA E DEMAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS.

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 33

~~Art. 2º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias.~~

Art. 2º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, nas hipóteses de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~Parágrafo único. Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependências com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).~~

~~§ 1º Quando ocorrer execução simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do valor total dos contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser superior a:~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

§ 1º Quando ocorrer execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e de contrato de prestação de serviço, relacionados à exploração e produção de petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, a redução a 0% (zero por cento) da alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte fica limitada à parcela relativa ao afretamento ou aluguel, calculada mediante a aplicação, sobre o valor total dos contratos, dos seguintes percentuais: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas flutuantes de produção ou armazenamento e descarga (Floating Production Systems - FPS);~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

I - 85% (oitenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistemas flutuantes de produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração, completação e manutenção de poços (navios-sonda e plataformas semissubmersíveis); e~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

II - 80% (oitenta por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração, completação e manutenção de poços; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

III - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto aos demais tipos de embarcações. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~§ 2º Para cálculo dos percentuais previstos no § 1º, o contrato celebrado em moeda estrangeira deverá ser convertido para o real à taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta pelo~~

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 34

~~fornecedor, que é parte integrante do contrato.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 2º Para cálculo dos percentuais a que se referem o § 1º e o § 7º, o contrato celebrado em moeda estrangeira deverá ter os valores contratados convertidos para a moeda nacional pela taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte integrante do contrato.~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 2º Para cálculo dos percentuais a que se referem os §§ 1º, 7º e 9º, o contrato celebrado em moeda estrangeira deverá ter os valores contratados convertidos para a moeda nacional pela taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte integrante do contrato. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

~~§ 3º Em caso de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento do contrato de afretamento nos limites previstos no § 1º.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 3º Na hipótese de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos no § 1º e no § 7º.~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 3º Na hipótese de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos nos §§ 1º, 7º e 9º. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

~~§ 4º Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento nos limites previstos no § 1º, deverá ser desconsiderado o efeito da variação cambial.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 4º Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos no § 1º e no § 7º, deverão ser desconsiderados os efeitos da variação cambial.~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 4º Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos nos §§ 1º, 7º e 9º, deverão ser desconsiderados os efeitos da variação cambial. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

~~§ 5º A parcela do contrato de afretamento que exceder os limites estabelecidos no § 1º sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de:~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 5º A parcela do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima que exceder os limites estabelecidos no § 1º e no § 7º sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 5º A parcela do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima que exceder os limites estabelecidos nos §§ 1º, 7º e 9º sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

~~I - 25% (vinte e cinco por cento), quando a remessa for destinada a país ou dependência com tributação favorecida, ou quando o arrendante ou locador for beneficiário de regime fiscal~~

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 35

~~privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 1996; ou~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016) (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~II - 15% (quinze por cento), nos demais casos.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016) (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 5º-A Nos casos em que a remessa seja destinada a país ou dependência com tributação favorecida ou em que o fretador, arrendante ou locador de embarcação marítima seja beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a totalidade da remessa estará sujeita à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), hipótese em que não será aplicado o disposto no caput. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~§ 6º Para efeitos do disposto no § 1º, será considerada vinculada a pessoa jurídica proprietária da embarcação marítima sediada no exterior e a pessoa jurídica prestadora do serviço quando forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 6º Para efeitos do disposto no § 1º e no § 7º, a pessoa jurídica fretadora, arrendadora ou locadora de embarcação marítima sediada no exterior será considerada vinculada à pessoa jurídica prestadora do serviço quando:~~ (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 6º Para efeitos do disposto nos §§ 1º, 7º e 9º, a pessoa jurídica fretadora, arrendadora ou locadora de embarcação marítima sediada no exterior será considerada vinculada à pessoa jurídica prestadora do serviço quando: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

I - for estabelecimento matriz, filial ou sucursal; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

II - a participação societária no capital social de uma em relação à outra a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida no § 1º e no § 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

III - ambas estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% (dez por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

IV - em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, desde que a soma das participações as caracterize como controladoras ou coligadas desta, na forma definida no § 1º e no § 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

V - for sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação em vigor, em qualquer empreendimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 7º A partir de 1º de janeiro de 2018, a redução a 0% (zero por cento) da alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte, na hipótese prevista no § 2º, fica limitada aos seguintes percentuais: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~I - 75% (setenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistemas flutuantes de produção ou armazenamento e descarga;~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

I - 70% (setenta por cento), quanto às embarcações com sistemas flutuantes de produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 36

II - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração, completação e manutenção de poços; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

III - 50% (cinquenta por cento), quanto aos demais tipos de embarcações. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~§ 8º O disposto no § 7º não se aplica às embarcações utilizadas na navegação de apoio marítimo, conforme definição da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 8º O disposto nos §§ 1º e 7º não se aplica às embarcações utilizadas na navegação de apoio marítimo, conforme definição da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, vedada, inclusive, a aplicação retroativa do § 2º deste artigo em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 14 de novembro de 2014. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

§ 9º Para fins de aplicação do disposto neste artigo, quando ocorrer execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e de contrato de prestação de serviço relacionados às atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, celebrados entre pessoas jurídicas vinculadas entre si, a redução a 0% (zero por cento) da alíquota do imposto de renda retido na fonte fica limitada à parcela relativa ao afretamento ou aluguel, calculada mediante a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total dos contratos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

~~§ 10. A aplicação dos percentuais estabelecidos no § 1º e no § 7º não acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel para fins de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que trata a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 10. A aplicação dos percentuais estabelecidos no §§ 1º, 7º e 9º não acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel para fins de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que trata a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

Art. 2º-A O disposto neste Capítulo não se aplica à hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a título de contraprestação de contrato de arrendamento de aeronave ou dos motores a ela destinados, efetuado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 6º. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1664, de 11 de outubro de 2016)

~~Art. 2º-B A base de cálculo para a aplicação dos percentuais previstos no § 1º e no § 7º do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, será obtida pela divisão do valor da remessa ao exterior para pagamento das parcelas de frete, em cada período de apuração, pelo resultado da razão do contrato de frete sobre o valor total da soma dos contratos de frete e de prestação de serviços a ele associado, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 9.481, de 1997.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

Art. 2º-B A aplicação dos percentuais previstos no §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º deve obedecer ao disposto neste artigo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1786, de 29 de janeiro de 2018)

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 37

§1º Para fins de verificação do excedente dos percentuais a que se referem os §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º, deverá ser aplicada a seguinte fórmula: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

% CF = [VCF/(VTC)] x 100, sendo: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

VCF = Valor total do Contrato de Frete; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

VTC = Somatório dos valores totais dos contratos de frete e de prestação de serviços a eles associados. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

% CF = percentual do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 2º Quando os contratos forem celebrados em moeda estrangeira, os valores referidos no caput deverão ser convertidos para a moeda nacional pela taxa de câmbio da moeda do país de origem fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte integrante do contrato. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 3º Na hipótese de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos nos §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 4º Caso o percentual do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima (% CF) encontrado seja superior aos percentuais previstos §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º, o valor da parcela da remessa ao exterior que estará sujeita à incidência de IRRF deve ser calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

Parcela da Remessa = [(% CF - Lfs) x VTC] x (R/VCF), sendo: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

Lfs = Limites de aplicação de alíquota de 0% (zero por cento) do IRRF, definidos nos §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

R = Valor total de cada remessa em reais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 5º Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º, deverão ser desconsiderados os efeitos da variação cambial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

§ 6º A parcela do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima que exceder os limites estabelecidos §§ 1º, 7º e 9º do art. 2º sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto nos casos em que a remessa seja destinada a país ou dependência com tributação favorecida ou em que o fretador, arrendante ou locador de embarcação marítima seja beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 1996, em que a totalidade da remessa estará sujeita à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1778, de 29 de dezembro de 2017)

CAPÍTULO II DAS COMISSÕES PAGAS POR EXPORTADORES

Art. 3º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de comissões por exportadores a seus agentes no exterior.

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 38

§ 1º Para efeito do gozo do benefício da alíquota zero, prevista no caput, é necessário que o pagamento esteja estipulado no respectivo Registro de Exportação (RE), contrato mercantil ou documento equivalente.

§ 2º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 3º As operações referidas no caput serão registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), em conformidade com o disposto no § 3º do art. 2º do Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e do registro de que trata o § 3º, conforme previsto no inciso I e no caput do art. 3º do Decreto nº 6.761, de 2009.

§ 5º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no caput, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil, conforme dispõe o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 6.761, de 2009.

CAPÍTULO III DAS DESPESAS COM PESQUISAS DE MERCADO, PROMOÇÃO E PROPAGANDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS BRASILEIROS E COM PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS BRASILEIROS.

Art. 4º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior:

I - em decorrência de despesas com pesquisas de mercado, bem como aluguéis e arrendamentos de stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, inclusive promoção e propaganda no âmbito desses eventos, para produtos e serviços brasileiros e para promoção de destinos turísticos brasileiros; e

II - por órgãos do Poder Executivo Federal, relativos à contratação de serviços destinados à promoção do Brasil no exterior.

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput, consideram-se despesas com promoção de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros aquelas decorrentes de participação, no exterior, em exposições, feiras e conclaves semelhantes.

§ 3º Consideram-se serviços destinados à promoção do Brasil no exterior, na hipótese prevista no inciso II do caput, aqueles referentes à consultoria e execução de assessoria de comunicação, de imprensa e de relações públicas.

§ 4º As operações previstas no caput serão registradas no Sistema de Registro de Informações de Promoção (Sisprom), disponível no sítio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na Internet, no endereço http://www.sisprom.desenvolvimento.gov.br, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 2º do Decreto nº 6.761, de 2009.

§ 5º O registro na forma do § 4º, na hipótese de operação referida no inciso I do caput, quando efetuado por organizadora de feira, associação, entidade ou assemelhada, deverá conter a identificação das empresas e entidades participantes que efetuarem pagamento com a utilização da alíquota zero do imposto sobre a renda, bem como o valor das despesas correspondentes ao percentual relativo a cada uma das participações.

§ 6º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e do registro de que trata o § 4º.

§ 7º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 6º, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 39

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE COBERTURA DE RISCOS DE VARIAÇÕES

Art. 5º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de valores correspondentes a operações de cobertura de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de preços de mercadorias (hedge).

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º Para fins de aplicação da redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput, é necessário que as operações sejam comprovadamente caracterizadas como necessárias, usuais e normais, inclusive quanto ao seu valor, para a realização da cobertura dos riscos e das despesas deles decorrentes, obedecida a regulamentação pertinente.

§ 3º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.

§ 4º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 3º, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO V DO ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS DE CAPITAL

Art. 6º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), as contraprestações pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas ao exterior, decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens de capital, seja do tipo financeiro ou operacional, celebrados com entidades domiciliadas no exterior, inclusive se a empresa arrendadora for domiciliada em país com tributação favorecida.

§ 1º Em relação ao arrendamento mercantil do tipo financeiro admite-se, para fins de determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na fonte, a exclusão do valor de cada parcela remetida que corresponder à amortização do bem arrendado, na forma estabelecida no respectivo contrato de arrendamento.

§ 2º Para fins da exclusão prevista no § 1º, a pessoa jurídica remetente deverá demonstrar, com base no contrato de arrendamento, o valor de amortização do bem arrendado e o dos encargos financeiros, correspondentes a cada contraprestação.

~~§ 3º Fica reduzida a zero, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2016, a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que trata o caput, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2013, em conformidade com o disposto no art. 16 da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006.~~

§ 3º Fica reduzida a zero, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2022, a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que trata o caput, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil, operacional ou financeiro, de aeronave ou dos motores a ela destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2019, em conformidade com o disposto no art. 16 da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~§ 4º O disposto no § 3º não se aplica ao pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de receitas de aluguel ou arrendamento de aeronaves estrangeiras ou de motores de aeronaves estrangeiros, que deverão observar o disposto no art. 2º.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica ao pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa de receitas de aluguel ou arrendamento de aeronaves estrangeiras ou de motores de aeronaves estrangeiros, efetuados por empresas que não sejam de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas, que deverão observar o disposto no art. 2º. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1664, de 11 de outubro de 2016)

CAPÍTULO VI DAS COMISSÕES E DESPESAS NA COLOCAÇÃO, NO EXTERIOR, DE AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS

Art. 7º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa para o exterior, de comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no Brasil, desde que aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO VII DA SOLICITAÇÃO, OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADES INDUSTRIAIS, NO EXTERIOR

Art. 8º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa para o exterior, decorrentes de solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedades industriais, no exterior.

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações mencionadas neste artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável naquela data.

CAPÍTULO VIII DOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM PAÍSES QUE MANTENHAM ACORDOS COM O BRASIL

Art. 9º Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), os juros pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o Brasil, por empresas nacionais, particulares ou oficiais.

§ 1º A incidência de imposto sobre a renda na fonte, prevista no caput, aplica-se, inclusive, aos empréstimos contraídos por prazo igual ou superior a 15 (quinze) anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos respectivos acordos tributários.

§ 2º Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações mencionadas neste artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável naquela data.

CAPÍTULO IX DOS JUROS, COMISSÕES, DESPESAS E DESCONTOS DECORRENTES DE COLOCAÇÕES NO EXTERIOR DE TÍTULOS DE CRÉDITO INTERNACIONAIS.

Art. 10. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), os juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive comercial papers, nas hipóteses de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país com tributação favorecida.

Parágrafo único. Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações mencionadas neste artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável naquela

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

data.

CAPÍTULO X DOS JUROS DE DESCONTO DE CAMBIAIS DE EXPORTAÇÃO E COMISSÕES INERENTES A ESSAS CAMBIAIS

Art. 11. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros de desconto de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive se o beneficiário for domiciliado em país com tributação favorecida.

§ 1º O benefício fiscal previsto neste artigo não se aplica aos juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior, cuja vinculação ao financiamento de exportações seja feita mediante contratos de câmbio de exportação vencidos.

§ 2º Considera-se vencido o contrato de câmbio de exportação quando o prazo nele pactuado para entrega de documentos ou para liquidação tenha sido ultrapassado, em 1 (um) ou mais dias.

§ 3º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.

§ 4º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no caput, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO XI DOS JUROS E COMISSÕES RELATIVOS A CRÉDITOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES

Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões, relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país com tributação favorecida, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa desses rendimentos.

§ 1º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.

§ 2º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 1º, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 1º do Decreto nº 6.761, de 2009.

§ 4º A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.

§ 5º Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 6º O imposto a que se refere o § 5º será recolhido até o último dia útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.

§ 7º A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5º.

CAPÍTULO XII DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGA E EMISSÃO DE DOCUMENTOS REALIZADAS NO EXTERIOR

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB _N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 42

Art. 13. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior pelo exportador brasileiro, relativos às despesas de armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos realizadas no exterior.

Parágrafo único. Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO XIII DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

Art. 14. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para beneficiários domiciliados no exterior, a título de juros sobre o capital próprio, estão sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento).

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitamse à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º Os juros e outros encargos pagos ou creditados pela pessoa jurídica a seus sócios ou acionistas, calculados sobre os juros remuneratórios do capital próprio e sobre os lucros e dividendos por ela distribuídos, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte às alíquotas previstas no art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

CAPÍTULO XIV DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS POR PAÍS IMPORTADOR

Art. 15. Fica reduzida a zero a alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, de que trata a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 1996.

CAPÍTULO XV DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado o disposto no art. 17.

CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.

Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e

d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra;

II - considera-se:

a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e

b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.

§ 2º Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em atraso dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto sobre a renda na fonte nas mesmas condições dos valores principais a que se refiram.

§ 3º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO XVII DOS DIREITOS PELA TRANSFERÊNCIA DE ATLETA PROFISSIONAL

Art. 18. Sujeitam-se à tributação de imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior, pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive na hipótese de transferência de atleta profissional.

Art. 19. Nos casos em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

CAPÍTULO XVIII DO GANHO DE CAPITAL

Art. 20. Os ganhos de capital apurados no País por pessoa jurídica domiciliada no exterior estão sujeitos à tributação conforme o disposto neste Capítulo, sem prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil.

~~Art. 21. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), os ganhos de capital auferidos no País, por pessoa jurídica domiciliada no exterior, que alienar bens ou direitos localizados no Brasil.~~

Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa jurídica domiciliada no exterior em decorrência da alienação de bens e direitos do ativo não circulante localizados no Brasil sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, mediante aplicação das seguintes alíquotas: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e (Incluído(a)

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

~~§ 1º O responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte de que trata o caput será:~~

§ 1º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

~~I - o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil; ou~~ (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

~~II - o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior.~~ (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

~~§ 2º Deverá ser observado o disposto em convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda existentes no Brasil e no país de residência do alienante.~~

§ 2º Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins de apuração do imposto na forma prevista no caput, deduzindo-se o montante do imposto pago nas operações anteriores. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

~~§ 3º Nas operações de incorporação de ações que envolvam valores mobiliários de titularidade de investidores estrangeiros, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte de que trata o caput será da incorporadora no Brasil, conforme previsto no art. 26 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.~~ (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1664, de 11 de outubro de 2016)

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

§ 4º O responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte de que trata o caput será do: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

I - adquirente, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

II - procurador do adquirente, quando este for residente ou domiciliado no exterior. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

§ 5º Deverá ser observado o disposto em convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda existentes no Brasil e no país de residência do alienante. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

§ 6º Nas operações de incorporação de ações que envolvam valores mobiliários de titularidade de investidores estrangeiros, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte de que trata o caput será da incorporadora no Brasil, conforme previsto no art. 26 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

§ 7º Aplica-se a alíquota de 15% (quinze por cento) do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre o ganho de capital de que trata o caput aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1732, de 25 de agosto de 2017)

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 45

Art. 22. O ganho de que trata o art. 21, decorrente de operação em que o beneficiário seja domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou direito.

§ 1º O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.

~~§ 2º Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser:~~

§ 2º Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição será igual a zero. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil vinculado à compra do bem ou direito; ou~~ (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

~~II - igual a zero, nos demais casos.~~ (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB nº 1662, de 30 de setembro de 2016)

§ 3º Na hipótese prevista no § 3º do art. 21, o ganho de capital auferido no Brasil será determinado pela diferença positiva entre o valor das ações emitidas pela empresa incorporadora no Brasil em reais e o custo de aquisição em reais das ações transferidas pela pessoa, física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1664, de 11 de outubro de 2016)

CAPÍTULO XIX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 252, de 3 de dezembro de 2002.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

Anexo 28_12_Anexo_I_IN_RFB_N_1455_2014_Legislacao (47828628) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 às 14:03
Para: Rubens Munhos <rubens@derucp.com.br>
Cc: Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Rubens,
Muito obrigada pelo envio do documento e pela sua disponibilidade.
Abs,
Clarice

Em qua., 28 de jul. de 2021 às 11:02, Rubens Munhos <rubens@derucp.com.br> escreveu:

> Segue a IN a qual falamos.
>
> abs
>
> **Rubens S. Munhos Jr**
>
> **DERSP / UCPR**
>
> **(11) 3311.2285**
>
> **rubens@derucp.com.br**
>
> ---
>
> **De:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> **Enviada em:** quarta-feira, 28 de julho de 2021 09:59
> **Para:** rubens@derucp.com.br; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
> **Assunto:** Fwd: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada
>
> Rubens,
>
> Caso seja possível vc entrar, encaminho o link.
>
> De qualquer forma ligarei antes.
> Abs,
> Clarice
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Isabel Petrucci (via Google Meet)** <meetings-noreply@google.com>
> Date: qua., 28 de jul. de 2021 às 09:41
> Subject: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada
> To: <cpaivaeppgg@gmail.com>

Anexo 28_13_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828634) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com> está convidando você para participar de uma videochamada agora

PARTICIPAR DA REUNIÃO

meet.google.com/mti-itwt-hvg

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_13_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828634) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 às 14:04
Para: Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, Diana Cabral Siqueira <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>, Caroline de Morais Rocha <caroliner@fazenda.rj.gov.br>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>

Prezados,
Segue a IN 1455 enviada pelo Rubens.
Mais uma vez, obrigada pela ajuda de vcs.
Abs,
Clarice

---------- Forwarded message ---------
De: **Rubens Munhos** <rubens@derucp.com.br>
Date: qua., 28 de jul. de 2021 às 11:02
Subject: RES: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada
To: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>

Segue a IN a qual falamos.

abs

Rubens S. Munhos Jr

DERSP / UCPR

(11) 3311.2285

rubens@derucp.com.br

De: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 28 de julho de 2021 09:59
Para: rubens@derucp.com.br; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>
Assunto: Fwd: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada

Rubens,

Caso seja possível vc entrar, encaminho o link.

De qualquer forma ligarei antes.
Abs,
Clarice

---------- Forwarded message ---------
De: **Isabel Petrucci (via Google Meet)** <meetings-noreply@google.com>
Date: qua., 28 de jul. de 2021 às 09:41
Subject: Acontecendo agora: Isabel Petrucci está convidando você para uma videochamada
To: <cpaivaeppgg@gmail.com>

Anexo 28_14_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829092) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com> está convidando você para participar de uma videochamada agora

PARTICIPAR DA REUNIÃO

meet.google.com/mti-itwt-hvg

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

IN RFB Nº 1455 - 2014_Legislação.pdf
190K

Anexo 28_14_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47829092) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 50

Gmail **Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>**

Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> 28 de julho de 2021 às 14:21
Para: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>
Cc: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>, Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>, Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>, Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>, Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>, diraf <diraf@central.rj.gov.br>, Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>

Boa tarde,
Gostaria de comunicar a todos o resultado da reunião de hoje com o contato de São Paulo, intermediado pela Patrícia Melo.
Bem, a reunião foi ótima e o Rubens foi muito prestativo. Ele confirmou a informação do Fred de não haver incidência de imposto nacional nos pagamentos diretos realizados pelo BIRD. Inclusive, no caso concreto, os pagamentos realizados hoje pelo Rubens são justamente para a mesma empresa espanhola com a qual estamos negociando.
Participaram da reunlão representantes da Sefaz que, agora, deverão buscar a instrução normativa da Receita Federal que regulamente a questão.
Manterei todos informados e, mais uma vez, obrigada pela ajuda de todos.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 17:26, Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com> escreveu:

> Fred,
> Fizemos a reunião com a Patrícia e a Sefaz.
> A Patrícia nos passou o contato de uma pessoa em São Paulo que executa uma ação similar à nossa.
> Vamos tirar as dúvidas com ele e te comunico o resultado.
> Abs,
> Clarice
>
> Em ter., 27 de jul. de 2021 às 15:43, Frederico Rabello <frabello@worldbank.org> escreveu:
>
> > Caras Patrícia e Clarice,
> >
> > Entendo que com no pagamento direto pelo Banco da parcela em dólares desse contrato, não haverá incidência de impostos e que não há deduções a fazer. A parte em reais do contrato será paga a partir da conta designada e incluirá os impostos nacionais, que estarão discriminados nas notas fiscais e que são elegíveis a financiamento pelo Banco.
> >
> > Abraço,
> >
> > Fred
> >
> > ---
> >
> > **From:** Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
> > **Sent:** Tuesday, July 27, 2021 3:37 PM
> > **To:** Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
> > **Cc:** Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
> > **Subject:** RE: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz
> >
> > Olá, Clarice.
> >
> > Tenho uma janela entre 16h30 e 17h. No entanto, reitero o BIRD não pode fazer deduções legais e remetê-las às autoridades competentes. Essa questão do imposto deve ser vista com a SEFAZ, pois não é o BIRD que gera a obrigação do imposto.
> >
> > Abrs.

Anexo 28_15_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828638) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

Patricia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 12:08 PM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>; Fernanda Balduino <fbalduino@worldbank.org>
Subject: Re: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Patrícia,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Qual seria o melhor horário para vc? Tentaremos nos adaptar.
Abs,
Clarice

Em ter., 27 de jul. de 2021 às 12:04, Patricia Melo <pmelo@worldbank.org> escreveu:

> Prezada Clarice,
>
> Tenho duas reuniões agendadas para hoje à tarde, qual seria o horário da sua reunião com a SEFAZ?

Anexo 28_15_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828638) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 52

Aproveito para esclarecer que quando o BIRD realiza um pagamento direto, o montante é sacado da conta do empréstimo e transferido diretamente ao fornecedor/consultor sem tramitar pela conta designada (ou seja, sem internalização de recurso). Ainda, ao realizar um pagamento direto, o BIRD não pode fazer deduções legais (por exemplo, impostos) e remetê-las às autoridades competentes. Os pedidos de pagamento direto devem ser apresentados no Client Connection pelo valor líquido. Valores correspondentes aos impostos, no entanto, podem ser financiados com os recursos da conta designada e posteriormente apresentados nos SOEs (prestação de contas) do projeto.

Como você menciona no item 10, o Banco Central veda a realização de pagamento direto em moeda local, sendo uma opção ao Projeto fazer uso dos recursos adiantados à conta designada para tal fim.

Abrs.,

Patrícia

Patrícia Melo

Finance Analyst

Loan Operations

Client Services, Trust Funds and Loan Operations - WFACS

T +55 61 3329-1043

E pmelo@worldbank.org

W www.worldbank.org



From: Clarice Paiva <cpaivaeppgg@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 27, 2021 10:55 AM
To: Patricia Melo <pmelo@worldbank.org>
Cc: Frederico Rabello <frabello@worldbank.org>; Ana Waksberg Guerrini <aguerrini@worldbank.org>; Isabel Petrucci <belpetrucci.central@gmail.com>; Renata Vianna <renatav.central@gmail.com>; Cassio Pino SUFIP <sufip.central@gmail.com>; diraf <diraf@central.rj.gov.br>
Subject: Pagamento direto - Dúvidas Sefaz

EXTERNAL EMAIL:

If unknown sender or email address do not click links/attachments and never give out your username or password.

Anexo 28_15_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828638) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 53

Patricia,

Gostaria de saber se você teria disponibilidade hoje para uma conversa com a Sefaz. Estamos num impasse e precisamos da ajuda técnica do BIRD.

Estamos na fase final de negociação de uma das licitações (Mudanças Climáticas) e a questão dos impostos não nos permite avançar no fechamento do certame, uma vez que a realização do pagamento direto ou não é fator decisivo.

Adianto abaixo os fatos para o seu conhecimento:

1 - Trata-se de uma licitação internacional.

2 - A negociação está ocorrendo com um consórcio formado por uma empresa espanhola e duas brasileiras.

3 - A proposta financeira foi apresentada em dólar e em reais, ou seja, os pagamentos ocorrerão nas duas moedas.

4 - Para os valores em reais, apenas o imposto ISS será considerado conforme previsto no edital.

5 - Para os valores em dólares, inicialmente o consórcio informou que incidiriam dois impostos nacionais - IR e ISS. Segundo a empresa, amparados por uma decreto, os impostos seriam pagos apenas no Brasil (sem bitributação).

6 - Como o Banco autorizou o pagamento direto, o recurso sairia do Banco Mundial para a conta na Espanha, não havendo porque falar em imposto brasileiro, já que o recurso não passaria por aqui. Conforme explicado numa reunião que tivemos com o Fred e o consórcio, não faria sentido que numa licitação internacional as empresas tivessem que prever os impostos do país da licitação, uma vez que as regras são peculiares e forçaria a contratação de um especialista no tema, aumentando o custo da proposta.

7 - O consórcio então apresentou uma nova proposta excluindo os valores em dólares de IR e ISS e **não** acrescentando os impostos espanhóis. Segundo o consórcio, "caso aconteçam retenções no momento do pagamento e o valor não seja transferido líquido na conta da empresa, que possam ser considerados novamente os impostos (IR e ISS) no contrato conforme previsto inicialmente na proposta financeira".

8 - Para que possamos fechar o contrato com segurança, é preciso saber se o pagamento será direto ou não, pois isso definirá os impostos e, consequentemente, o valor total da consultoria.

9 - Paralelamente, assim que consultamos o BIRD sobre a possibilidade de pagamento direto, solicitei o posicionamento da nossa área financeira, que encaminhou a demanda à Sefaz.

10 - Sabíamos, por experiência anterior, que pagamentos em reais não podem ser feitos diretamente pelo BIRD e gostaríamos de confirmar que para os pagamentos em dólares não haveria impeditivos.

11 - O questionamento foi feito há mais de um mês e essa semana eu soube que a Sefaz aguardava o posicionamento do Bradesco.

12 - Ontem questionei a Sefaz porque, não passando o recurso pelo Brasil e nem havendo remessa para o exterior, precisávamos de uma resposta do Bradesco (a licitação está parada).

13 - Hoje recebi a ligação da Sefaz que me informou que precisava ter a certeza de que não haveria incidência de impostos nacionais. O que eu respondi era que talvez essa resposta não fosse necessariamente dada pelo Bradesco e que, anteriormente, deveria haver um entendimento entre Estado e BIRD.

Pelo que percebi, o tema é novo para o consórcio, para a Sefaz, para a CENTRAL... então, eu gostaria de saber se seria possível termos essa conversa hoje para que você possa dizer como isso ocorre dentro do Banco, de forma que a Sefaz tenha as informações suficientes para nos subsidiar numa resposta (se está de acordo com o pagamento direto) ou mesmo para contra-argumentar com o Bradesco.

Aguardo sua resposta.

Abs,
Clarice Paiva

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central

Anexo 28_15_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828638) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 54

> *cpaivaeppgg@gmail.com*

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

--

Clarice Paiva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendente de Captação de Recursos/SUCAR - Setrans/Central
cpaivaeppgg@gmail.com

Anexo 28_15_Mudancas_CENTRAL_28jul21 (47828638) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 55